



CONSÓRCIO
BRASIL CENTRAL
DF • GO • MA • MT • MS • RO • TO

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES



PAULO ALVES

@prof.pauloalves

- **Presidente da Companhia Brasileira de Governança – CBG**
- **Servidor de carreira do Superior Tribunal de Justiça – STJ**
- **Ex-titular da unidade de Auditoria Operacional e de Governança do CJF**
- **Membro do Instituto Protege**
- **Bacharel em Direito e Especialista em Direito Administrativo Contemporâneo pelo Centro Universitário de Brasília – UNICEUB**
- **Mestrando em Ciências Jurídicas com concentração em Riscos e Compliance pela Ambra University (Flórida/EUA)**
- **Instrutor: AMAN, ENAP, CNJ, EAGU, ESUMP, ISC/TCU, CEFOR e IGCP**
- **Professor de pós-graduação: Escola Brasileira de Direito - EBRADI, Faculdade CERS, NP Pós, Gran Pós e Faculdade Baiana de Direito.**
- **Coordenador do Comitê de Governança das Contratações da Rede Governança Brasil – RGB**
- **Membro fundador da Associação Latino-americana de Governança – ALAGOV**

Governança das Contratações

Prof. Paulo Alves

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

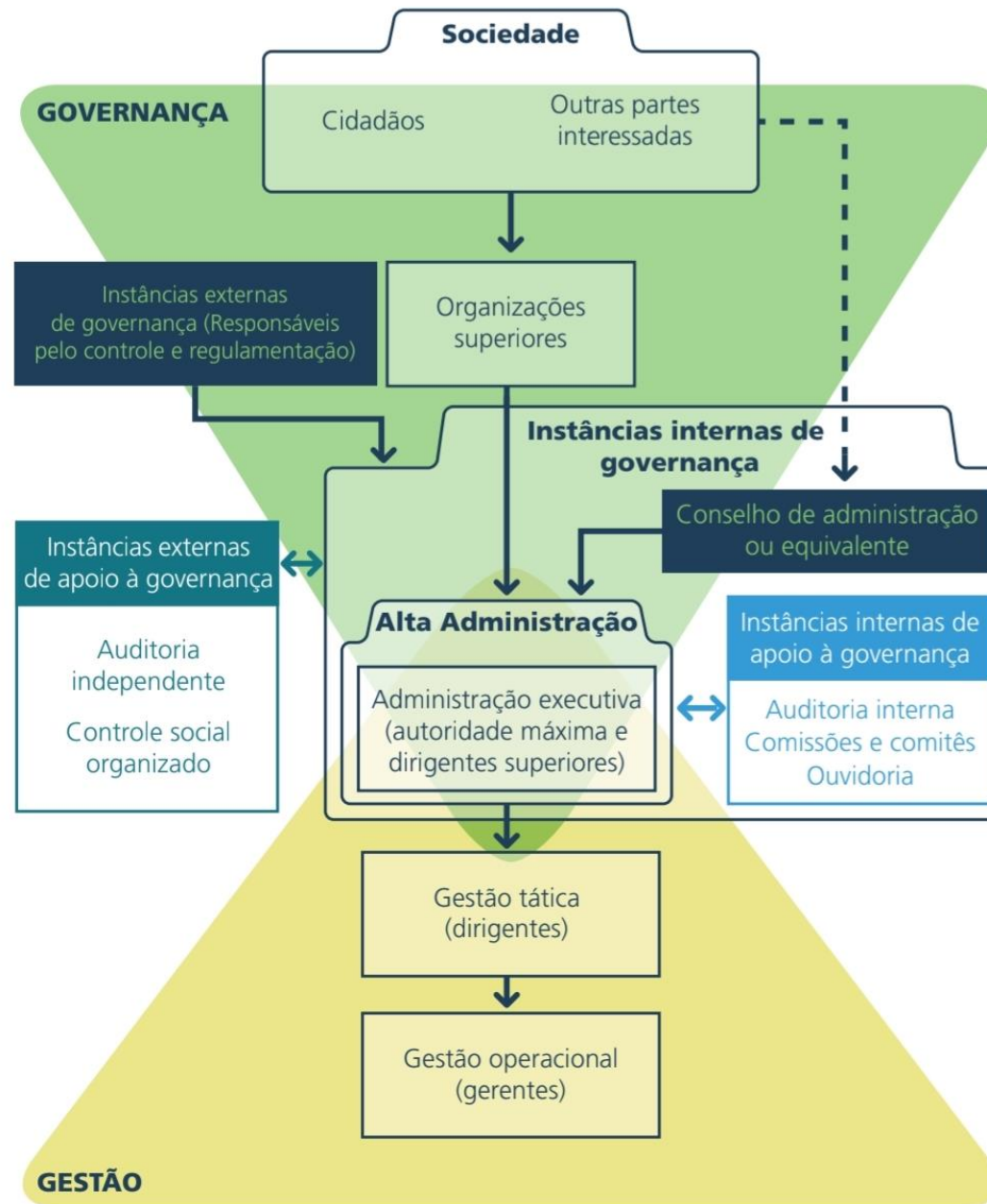
Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

ALTA ADMINISTRAÇÃO: gestores que integram o nível executivo do órgão ou da entidade, com poderes para estabelecer as políticas, os objetivos e conduzir a implementação da estratégia para cumprir a missão da organização.

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES: conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão das contratações públicas, visando a agregar valor ao negócio do órgão ou entidade, e contribuir para o alcance de seus objetivos, com riscos aceitáveis.



Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e **deve implementar** processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

O **ato administrativo vinculado** é aquele que contém todos os seus elementos constitutivos vinculados à lei, não existindo dessa forma qualquer subjetivismo ou valoração do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei. Estabelece um único comportamento possível a ser tomado pelo administrador diante de casos concretos, sua atuação fica ligada ao estabelecido pela lei para que seja válida a atividade administrativa.

Andressa Assis

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar **processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos**, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Regulamento BrC

➤ A Governança e a Gestão das Contratações do Consórcio Brasil Central devem observar as seguintes diretrizes:

I - **promoção do desenvolvimento nacional sustentável**, em observância à legislação e aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU;

II - **transparência** dos procedimentos e dos resultados;

III - **fomento à integridade e conformidade** legal dos atos praticados;

IV - aprimoramento da **interação com o mercado fornecedor**, para a busca de melhores soluções para as necessidades institucionais, sociais e do meio ambiente, assegurando tratamento isonômico, bem como a justa competição;

Regulamento BrC

➤ A Governança e a Gestão das Contratações do Consórcio Brasil Central devem observar as seguintes diretrizes:

V - fomento à **cultura de planejamento das contratações**, com o respectivo alinhamento ao planejamento estratégico institucional e às leis orçamentárias;

VI - estímulo à **inovação** e à gestão do conhecimento;

VII - promoção da **meritocracia** e da **profissionalização** do corpo de colaboradores;

VIII - instituição de medidas que garantam a maior **eficiência dos processos**, visando a assegurar a celeridade da tramitação, a gestão de riscos e o menor custo processual;

IX - promoção das **contratações centralizadas e compartilhadas**; e

X - fomento à **acessibilidade** e à **inclusão**.

Regulamento BrC

➤ **São considerados instrumentos de governança em contratações públicas:**

I - o Plano de Logística Sustentável;

II - o Plano de Contratações Anual;

III - a Gestão por Competências;

IV - o Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações; e

V - o Programa de Integridade.

Regulamento BrC

➤ **O BrC deverá, mediante ato próprio da autoridade competente, estabelecer cronograma para a implementação dos Planos, constantes dos artigos a seguir, e ferramentas constantes deste Capítulo, considerando:**

I - impacto e relevância de cada Plano;

II - custo e impacto da implementação, frente às atividades rotineiras dos agentes envolvidos;

III - prazo para capacitação dos agentes envolvidos;

IV - necessidade progressiva de amadurecimento da instituição e harmonização dos Planos; e

V - necessidade de amadurecimento institucional e dos outros Planos a que se relacionam.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

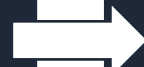
Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, **para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo**, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES



MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

PLANEJAMENTO



SELEÇÃO DO
FORNECEDOR



EXECUÇÃO
CONTRATUAL

Regulamento BrC

➤ **A governança das contratações públicas visa a garantir o alcance dos objetivos estabelecidos no caput do art. 11 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:**

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

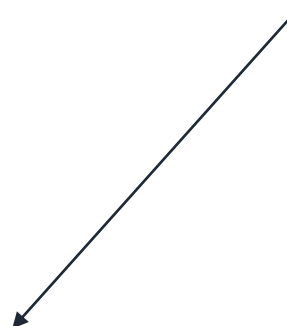
Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, **promover um ambiente íntegro e confiável**, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

INTEGRIDADE: característica da pessoa que é íntegra; qualidade do que é honesto; que é incorruptível; cujos comportamentos ou ações demonstram retidão; honestidade.

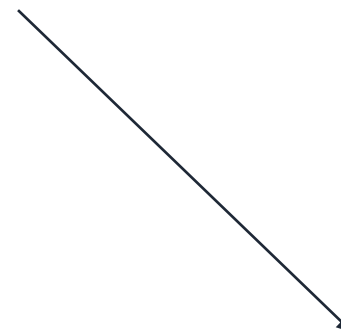
INTEGRIDADE PÚBLICA: alinhamento consistente e adesão a valores, princípios e normas éticas comuns que sustentam e priorizam o interesse público sobre os interesses privados no setor público. (Resolução CNJ n. 410/2021)

COMPLIANCE: conjunto de normas e procedimentos que estimularão padrão de conduta que internalizará uma cultura no seio da organização a fim de impedir ou mitigar desvios de toda natureza – desde condutas menos ofensivas até ilícitos penais. (Prof. Nilson Karoll)

PROGRAMA DE INTEGRIDADE: conjunto estruturado de medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.



PÚBLICO



PRIVADO



Regulamento BrC

- Objetivando a promoção de um ambiente íntegro e confiável, o **Consórcio Brasil Central** deverá instituir programa de integridade, que deverá preencher os seguintes requisitos:

- I - comprometimento e apoio da Alta Administração;
- II - atuação da unidade de controle interno do próprio Consórcio Brasil Central como responsável pela estruturação, execução, monitoramento e atualização do programa de integridade;
- III - definição dos padrões de conduta ética e disciplinar a serem observados por todos os agentes públicos e privados envolvidos em contratações públicas;
- IV - análise, avaliação e gestão dos riscos relacionados às contratações públicas, com atenção prioritária aos casos de dispensa e inexigibilidade;

Regulamento BrC

- Objetivando a promoção de um ambiente íntegro e confiável, o **Consórcio Brasil Central** deverá instituir programa de integridade, que deverá preencher os seguintes requisitos:

V - implementação de controles preventivos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito das contratações públicas;

VI - transparência ativa de todas as medidas relacionadas ao programa de integridade, bem como das contratações;

VII - definição de procedimento padrão para o tratamento das denúncias recebidas e para a responsabilização de eventuais ilícitos, com a disponibilização dos recursos necessários e a garantia de autonomia dos responsáveis pelas apurações;

VIII - implementação das determinações do órgão central de controle interno da Administração e do Tribunal de Contas, bem como das recomendações da unidade de auditoria interna, quando houver.

Regulamento BrC

➤ **No tocante à implantação do Programa de Integridade pelo licitante ou contratada:**

I - nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigação do licitante vencedor implantar Programa de Integridade no prazo de 6 (seis) meses, contados da celebração do contrato;

II - em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desenvolvimento do Programa de Integridade pelo licitante servirá como um dos critérios de desempate;

III - na aplicação das sanções serão consideradas como atenuantes a implantação ou o aperfeiçoamento do Programa de Integridade;

IV - a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade será condição de reabilitação do licitante ou contratada a quem seja imputada a sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do *caput* do art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, **assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias** e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 12 (...) VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar **plano de contratações anual**, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, **garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.**

Regulamento BrC

➤ A elaboração do Plano de Contratações Anual tem como objetivos:

- I - racionalizar as contratações das unidades administrativas de sua competência, por meio da promoção de contratações centralizadas e compartilhadas, a fim de obter economia de escala, padronização de produtos e serviços e redução de custos processuais;
- II - garantir o alinhamento com o planejamento estratégico, o plano de logística sustentável e outros instrumentos de governança existentes que influenciem as contratações;
- III - subsidiar a elaboração das leis orçamentárias;
- IV - evitar o fracionamento de despesas; e
- V - sinalizar intenções ao mercado fornecedor, de forma a aumentar o diálogo potencial com o mercado e incrementar a competitividade.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



PCA



LOA

Regulamento BrC

- A **Diretoria de Planejamento e Portifólio de Projetos** deverá elaborar o Plano de Contratações Anual que contemple suas demandas de contratações e compras conjuntas dos órgãos e entidades sob sua competência.
- O Plano de Contratações Anual será elaborado conforme procedimento estabelecido no regulamento geral de Licitações e Contratos do Consórcio Brasil Central.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 11 (...) Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela **governança das contratações** e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e **promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.**

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a **práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo**, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação, e, além de estar subordinadas ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa...

Art. 18. (...) X - a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

Art. 6º (...) XXVII - **matriz de riscos**: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação

Regulamento BrC

- **Compete ao Consórcio Brasil Central, quanto à **gestão de riscos e ao controle preventivo** do processo de contratação pública:**
 - I - estabelecer diretrizes para a gestão de riscos e o controle preventivo que contemplem os níveis do **macroprocesso de contratações e dos processos específicos de contratação**;
 - II - realizar a gestão de riscos e o controle preventivo do **macroprocesso de contratações e dos processos específicos de contratação**, quando couber, conforme as diretrizes do inciso I.

PLANO DE TRATAMENTO DE RISCOS DO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO

GOVERNANÇA

MAPA DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS

GESTÃO

Governança das Contratações

Prof. Paulo Alves

Regulamento BrC

- A gestão de riscos do macroprocesso de contratação pública será realizada através da elaboração do **Plano de Tratamento de Riscos**, instrumento de governança que deve ser revisado anualmente e que lidará com os riscos gerais das fases de planejamento, seleção do fornecedor e execução contratual, estabelecendo controles preventivos e corretivos a nível de entidade.
- **O Plano de Tratamento de Riscos do Macroprocesso de Contratações não exime o Consórcio Brasil Central de realizar o gerenciamento dos riscos dos processos específicos de contratação**, o que se dará por intermédio da análise de riscos de que trata o inciso X do art. 18, da matriz de alocação de riscos prevista no inciso XXVII do art. 6.º, c/c o art. 22, todos da Lei 14.133/2021, oportunidade em que serão gerenciados os riscos específicos do futuro objeto contratual que ainda não foram enfrentados pelo plano.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 5º **Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios** da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do **desenvolvimento nacional sustentável**, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Art. 11. **O processo licitatório tem por objetivos:** (...) IV - incentivar a inovação e o **desenvolvimento nacional sustentável**.

Plano de Logística Sustentável: instrumento de governança, vinculado ao planejamento estratégico do órgão ou entidade e às leis orçamentárias que estabelece a estratégia das contratações e da logística no âmbito do órgão ou entidade, considerando objetivos e ações referentes a critérios e a práticas de sustentabilidade, nas dimensões econômica, social, ambiental e cultural.

- ✓ **Ações de Sustentabilidade:** práticas institucionais que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar da organização, da comunidade local e da sociedade como um todo.
- ✓ **Critérios de Sustentabilidade:** parâmetros utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico.

Regulamento BrC

- O PLS deverá estar vinculado ao planejamento estratégico e ao plano plurianual do Consórcio Brasil Central devendo ter, preferencialmente, a mesma periodicidade.
- O PLS deve conter, no mínimo:
 - I - ações voltadas para as dimensões ambiental, econômica, social e cultural da sustentabilidade;
 - II - responsabilidades dos atores envolvidos na elaboração, na execução, no monitoramento e na avaliação do PLS; e
 - III - metodologia para implementação, monitoramento e avaliação do PLS.

Regulamento BrC

- O PLS deverá nortear a elaboração:
 - I - do Plano de Contratações Anual;
 - II - dos estudos técnicos preliminares; e
 - III - dos anteprojetos, dos projetos básicos ou dos termos de referência de cada contratação.

- Os objetivos dispostos nos incisos do art. 11 da Lei nº 14.133, de 2021 deverão, sempre que possível, ser desdobrados em indicadores e metas e monitorados pelo PLS.

- O PLS será publicado no sítio eletrônico do Consórcio Brasil Central.

Regulamento BrC

- O PLS deverá nortear a elaboração:
 - I - do Plano de Contratações Anual;
 - II - dos estudos técnicos preliminares; e
 - III - dos anteprojetos, dos projetos básicos ou dos termos de referência de cada contratação.

- Os objetivos dispostos nos incisos do art. 11 da Lei nº 14.133, de 2021 deverão, sempre que possível, ser desdobrados em indicadores e metas e monitorados pelo PLS.

- O PLS será publicado no sítio eletrônico do Consórcio Brasil Central.

Regulamento BrC

- **Compete à Alta Administração do Consórcio Brasil Central implementar objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações, que evidenciem:**
- I - formas de acompanhamento de desempenho e de resultados;
 - II - iniciativas que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional, com apoio, quando possível, dos resultados da gestão de riscos; e
 - III - instrumentos de promoção do processo decisório orientado pelas evidências, pela conformidade legal, pela qualidade regulatória, pela desburocratização e pelo apoio à participação da sociedade.

Regulamento BrC

➤ São **indicadores mínimos** de desempenho a serem utilizados:

I - quantidade de compras compartilhadas realizadas e o percentual relativo ao total das compras;

II - índice de transparência;

III - quantidade de licitações desertas ou fracassadas;

IV - quantidade de contratações diretas e percentual relativo ao total das contratações; e

V - percentual de contratações previstas no PCA e executadas, considerando-se, para o cálculo, as inclusões e exclusões realizadas no ano de execução do plano.

Nova Lei de Licitações e Contratos

Lei 14.133/2021

Art. 7º **Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover **gestão por competências** e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei...**

Competência: é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes esperadas para o exercício de um determinado conjunto de atividades, oriundas de função ou cargo.

Gestão por Competências: são as práticas integradas de gestão de pessoas, fundamentadas pela identificação, gerenciamento e alinhamento das competências em seus diferentes níveis, de forma a agregar valor à visão, à missão e aos objetivos da organização.

Regulamento BrC

➤ **Compete ao Consórcio Brasil Central, quanto à gestão por competências, determinada pelo art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021:**

I - identificar as funções essenciais ao cumprimento da Lei nº 14.133, de 2021, no tocante às responsabilidades de governança e de gestão das contratações;

II - estabelecer modelo de competências para as funções essenciais previstas no inciso I, aqui entendido como o conjunto mínimo e o conjunto ideal de aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais desejáveis ao bom desempenho de suas atribuições;

III - garantir que a escolha e designação dos ocupantes de funções essenciais seja condicionada ao cumprimento do conjunto mínimo de competências definido no modelo previsto no inciso II deste artigo, observando os princípios da transparência, da eficiência e do interesse público, bem como os requisitos definidos no art. 7º da Lei nº 14.133, de 2021 e no art. 8.º deste Regulamento; e

IV - elencar, em plano de capacitação continuada, ações de desenvolvimento para os ocupantes de funções essenciais das instâncias de Governança e Gestão das Contratações, contemplando aspectos técnicos, gerenciais e comportamentais ainda não alcançados pelos gestores, as denominadas lacunas de competências.

***Não há nada tão inútil quanto
fazer com eficiência o que não
deveria ser feito.***

Peter Drucker

OBRIGADO!

Instagram: @prof.pauloalves

Email: profpauloalves@outlook.com.br

Site: ciabrasileiradegovernanca.com.br